



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Giuseppe DI SALVO	PRESIDENTE
Dott. Maurizio MANZI	GIUDICE
Dott.ssa Cristina PIGOZZO	GIUDICE RELATORE

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n.61473 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12.06.2023 e promossa

da

Parte_1
[...] domiciliati in Roma, viale Ippocrate n.104, presso lo studio degli avv.ti Carlo Bogino e *Parte_2* che li rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTORI

nei confronti di

Controparte_1

[...]
[...]
[...]

[...] domiciliata in Roma, via Timavo n 3, presso lo studio dell'avv. Mauro Livi, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa

CONVENUTA

OGGETTO: cessione di quote societarie.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2023, le parti concludevano come da verbale in atti:

PARTE ATTRICE: *“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, così provvedere:*

1. in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della Sig.ra Controparte_1 nel pagamento delle tre rate consecutive di ottobre, novembre e dicembre 2018, nonché delle successive fino alla data di introduzione del presente Giudizio, come previste nell'art. 1 del Contratto di Trasferimento delle Partecipazioni Sociali a Rogito Notar Persona_1 in data 9 febbraio 2018, Rep. 18508 Rac. 5540, dando dunque atto che, a detto inadempimento, è seguito l'ulteriore successivo mancato versamento di tutte le ulteriori rate in scadenza da gennaio 2019 a settembre 2019;

2. conseguentemente, dichiarare risolto il Contratto di Trasferimento delle Partecipazioni Sociali ai sensi dell'art. 1 del medesimo Contratto, nonché dell'art. 1456 C.c., per grave inadempimento della cessionaria, ricorrendo l'ipotesi contrattuale della risoluzione espressa;

3. conseguentemente, pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 C.c., Sentenza costitutiva che produca gli effetti del Contratto non concluso, disponendo la retrocessione, in favore degli attori, secondo la rispettiva titolarità, delle quote oggetto del Contratto per Notar Persona_1 Rep. N° 18508, Raccolta N° 5540 del 9 febbraio 2018 e precisamente, quanto al 40% del capitale sociale, al Sig. Parte_1 e quanto al 10% del capitale sociale, alla Sig.ra Parte_1 con ogni consequenziale pronunciamento in ordine alla trascrivibilità del Provvedimento stesso nei Registri societari e presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Roma;

4. accertare e dichiarare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 ultimo comma dell'Atto Pubblico a Rogito Notar Per_1 il **diritto degli attori a vedersi acquisito definitivamente** a titolo di indennità, l'importo versato dalla Sig.ra Controparte_1 per l'ammontare di € 70.000,00 oltre alla condanna per il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare accertato in corso di Giudizio a seguito dell'espletanda istruttoria;

5. condannare la convenuta al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 C.p.c., a fronte del reiterato rifiuto ad aderire al chiesto adempimento nonostante le fasi stragiudiziali che hanno preceduto il presente procedimento;

6. condannare la resistente al pagamento delle spese legali oltre a spese generali, CPA e IVA.”

PARTE CONVENUTA: *“- In via preliminare dichiarare improcedibile ed inammissibile il presente procedimento attesa l'operatività della clausola compromissoria intercorsa tra le parti e la competenza degli Arbitri designati secondo le modalità concordate;*

*- In via riconvenzionale e nel merito, rigettare ogni avversa istanza e dichiarare il contratto di cessione delle quote in data 9/2/18 meglio indicato in premessa intercorso tra la istante ed i signori Parte_1 e Parte_1 **risolto per fatto e colpa di***

questi ultimi, condannando altresì gli stessi alla restituzione in favore della convenuta delle somme già percepite quale pagamento parziale (€ 70.000,00) oltre al risarcimento del danno da quantificarsi in € 100.000,00 o in quella somma che il Giudice dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.

- In via gradata si chiede la rimessione sul ruolo della causa per l'ammissione della CTU così come indicato nella memoria ex art. 183 VI comma n 2.

In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”

Posizioni delle parti e fatti di causa

Con atto di citazione, ritualmente notificato, **Parte_1** e **Parte_1** [...], convenivano in giudizio **Controparte_1**, esponendo:

- che in data 9 febbraio 2018, con Atto notarile, (Rep. N° 18508 Racc. 5540), gli odierni attori, avevano ceduto e trasferito alla sig.ra **Controparte_1** una quota del valore nominale di complessivi € 25.000,00, pari al 50% del capitale sociale della **Parte_3**

[...] con sede in Roma, Via Flavia n. 39/B;

- che i cedenti erano rispettivamente titolari del 40% del capitale sociale, il sig. [...] **Parte_1** e del 20% la sig.ra **Parte_1** in particolare, il sig. **Parte_1** aveva ceduto il suo 40% al prezzo convenuto di € 200.000,00, mentre la sig.ra **Parte_1** [...] aveva ceduto solo la quota del 10% al prezzo convenuto di € 50.000,00;

- che la cessionaria, sig.ra **Controparte_1** assumeva l'obbligo di versare detto intero prezzo di complessivi € 250.000,00 “in numero 25 (venticinque) rate, senza interessi, di € 10.000,00 ciascuna, con scadenza il 20 di ogni mese, a partire dalla prima che scadrà il 20 marzo 2018 e così di mese in mese, fino all'ultima che scadrà il 20 aprile 2020”;

- altresì, le parti convenivano che, in caso di mancata effettuazione del pagamento “di tre rate consecutive” ciascun singolo venditore avrebbe potuto, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, invocare alternativamente o la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., esigendo l'immediato pagamento di tutte le rate, anche non scadute, oppure far valere la risoluzione di diritto del Contratto di Cessione ai sensi dell'art. 1456 C.c., mediante dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva da effettuarsi con modalità che assicurassero la prova della ricezione, e le eventuali somme versate in favore dei cedenti, rimanessero a questi acquisite a titolo di indennità, fatti salvi eventuali danni;

- che la sig.ra **Controparte_1** non aveva provveduto al pagamento delle mensilità con scadenza 20 ottobre, 20 novembre e 20 dicembre 2018;

- in data 11 gennaio 2019, gli odierni attori comunicavano alla cessionaria di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1 del contratto, invitandola a comunicare la disponibilità a comparire innanzi al notaio per la retrocessione delle quote entro il termine di 10 giorni a decorrere dalla ricezione della detta comunicazione, ma rimasta inevasa;

CP_2 l'Amministratore Unico della società aveva ritualmente convocato l'odierna convenuta per l'assemblea dei soci avente ad oggetto l'approvazione del bilancio 2018, ma rimasto privo di positivo riscontro e impedendo la possibilità di raggiungere una maggioranza deliberativa e paralizzando l'attività sociale;

- che nonostante vari tentativi di bonario componimento attraverso la mediazione e incontri formali innanzi al notaio, l'odierna convenuta non compariva;

- che sussisteva l'esigenza di procedere con urgenza alla cessione dell'azienda, determinata dall'esposizione debitoria che la *Parte_3* aveva nei confronti di [...]

CP_3 relativa ad una relevantissima somma non versata per l'imposta di soggiorno.

Gli attori deducevano la responsabilità di parte convenuta che si era resa inadempiente nel versamento delle tre rate consecutive oggetto della immediata contestazione degli attori (ottobre, novembre e dicembre 2018), nonché delle mensilità seguenti ovvero, dal gennaio 2019 alla data del giudizio de quo; altresì, che continuava a mantenere da oltre 12 mesi la titolarità delle quote, pari al 50% del capitale sociale, pur avendo versato solo l'importo di € 70.000,00, a fronte di un prezzo corrispettivo contrattuale di € 250.000,00, omettendo il versamento di 12 rate consecutive per un importo ammontante, alla data di introduzione del giudizio, ad € 120.000,00, determinando una condizione di stallo nell'esercizio delle attività previste dallo Statuto della società.

Tanto premesso, gli attori concludevano come in epigrafe.

~~~~~

Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, *Controparte\_1*, la quale deduceva:

-innanzitutto, l'improcedibilità assoluta della domanda avversa, attesa la previsione della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società *Parte\_3* nel quale all'art. 3 rimetteva ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Roma le controversie di qualsiasi natura che sarebbero insorte tra soci e società e tra gli stessi; -  
altresì, deduceva il forte indebitamento della società conosciuto dagli odierni attori al momento della cessione, dolosamente taciuto, e che era stato ammesso dalla stessa

controparte nel giudizio de quo con il deposito della nota del 15/1/19 (prot. AQ/2055), con quale il Comune di Roma, diffidava la società del pagamento di relevantissime somme per il mancato versamento della tassa di soggiorno per lunghissimi periodi.

Premesso ciò, parte convenuta concludeva come in epigrafe

^^^^^^

Con memorie ex art. 183, sesto comma, cpc, parte attrice deduceva l'infondatezza della pretesa esistenza di una clausola compromissoria contenuta nello Statuto della Società, in quanto l'odierno giudizio riguardava la domanda di risoluzione di un atto pubblico, attraverso il quale le parti avevano rispettivamente ceduto e acquistato quote della società ed, in particolare, la risoluzione di diritto del Contratto in conseguenza e per effetto del mancato pagamento di tre rate consecutive della rateizzazione del prezzo della cessione; altresì, eccepiva che la sig.ra **CP\_1** era a conoscenza della situazione economica della società atteso che, nell'art. 2 dell'Atto di Trasferimento delle quote, al punto 4) testualmente dichiarava : *“i libri contabili e obbligatori della predetta società sono regolarmente tenuti, così come è stato verificato da professionisti di fiducia della parte cessionaria”*, e al punto 5) *“..... la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza, per averlo verificato anche con professionisti di loro fiducia, della situazione patrimoniale e di bilancio della società, rinunciando all'allegazione di qualsiasi documentazione al riguardo, idonea anche a controllare la reale consistenza della società stessa e la valutazione delle partecipazioni sociali”*.

All'udienza del 12.06.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

### **Delimitazione del thema decidendum**

Giova premettere, ai fini della delimitazione del *thema decidendum*, che gli odierni attori hanno instaurato il presente giudizio al fine sentir dichiarare l'inadempimento contrattuale per mancato pagamento di tre rate consecutive, oltre a quelle successive da gennaio 2019 fino alla data del presente giudizio e, conseguentemente, la risoluzione di diritto ex art.

1456 c.c. del contratto di cessione della quota pari al 50% del capitale sociale della società *Parte\_3* stipulato in data 9 febbraio 2018, tra gli odierni attori (rispettivamente 40% *Parte\_1* e 10% *CP\_1* e la convenuta; pronuncia, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso, disponendo la retrocessione, in favore degli attori, secondo la rispettiva titolarità; nonché, il diritto degli attori a vedersi acquisito definitivamente a titolo di indennità, l'importo versato dalla sig.ra *Controparte\_1* per l'ammontare di € 70.000,00, oltre alla condanna per il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare accertato in corso di Giudizio; infine, la condanna per lite temeraria.

Di contro, parte convenuta ha chiesto sentir dichiarare in via preliminare l'improcedibilità e l'inammissibilità del giudizio attesa l'operatività della clausola compromissoria, contenuta nello statuto che rinviava ad un giudizio arbitrale, nonché in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per colpa degli odierni attori e la restituzione della somma versata a parziale pagamento di euro 70.000,00, oltre al risarcimento del danno.

### ***Preliminarmente sulla clausola compromissoria***

L'eccezione deve essere rigettata.

La clausola compromissoria presente nello Statuto all'art. 13 attiene ai rapporti compromittibili tra soci e la società e tra i soci ma tale clausola non ha applicazione rispetto all'atto di cessione di partecipazioni sociali posto che a tale atto partecipa la *CP\_1* che non era socia della società; diversamente ove la clausola compromissoria fosse stata inserita nell'atto di cessione o lo Statuto ne estendesse l'applicazione agli atti di trasferimenti di quote sociale.

### ***Sulla clausola risolutiva espressa***

Giova ricordare che –ai sensi dell'art. 1456 c.c.– i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite e, in tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

In linea generale, deve osservarsi come, anche nel caso di clausola risolutiva espressa, il

giudice non deve limitarsi a constatare che l'evento contemplato nella clausola si sia verificato, ma deve esaminare il comportamento dell'obbligato e dichiarare la risoluzione soltanto ove sussista la colpa dell'obbligato medesimo. Infatti, la presunzione di colpa del contraente inadempiente, stabilita dall'art. 1218 c.c., va intesa, anche nel caso di clausola risolutiva espressa, con riferimenti ai principi della buona fede e postula, quindi, l'indagine sulla volontarietà dell'inadempimento, la quale, involgendo un apprezzamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretta da una motivazione adeguata ed esente da vizi logici ed errori di diritto (Cassazione civile, sez. III, 05/07/1980, n. 4290; Cassazione civile, sez. III, 05/08/2002, n. 11717).

Versandosi in tema di responsabilità contrattuale, la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria, e tale presunzione è destinata a cadere a fronte di risultanze, positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest'ultimo, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili.

Ed invero, per come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che sia invocato, a fondamento della domanda, l'effetto di una clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., esclude soltanto che il giudice possa valutare la gravità dell'inadempimento, ma non che debba accertare l'esistenza stessa dell'inadempimento e la sua imputabilità (quanto meno a titolo di colpa) al soggetto obbligato (Cassazione civile, sez. III, 17/01/2007, n. 987; ma si veda, già, Cassazione civile, 16 aprile 1992, n. 4659).

Conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento –salvo che si tratti di obbligazioni negative– deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.(Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533)

Uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di

inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite (detto orientamento ha trovato poi conferme in numerose pronunce successive, tra le quali, cfr., Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387; Cassazione civile, sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674).

E' quindi, onere della parte attrice dimostrare la sussistenza del titolo negoziale ed il danno eventualmente patito a seguito dell'inadempimento della controparte; mentre è onere della convenuta dimostrare di aver correttamente ed integralmente adempiuto alle obbligazioni dal predetto derivanti a suo carico o di non avere adempiuto per la sussistenza di un contestuale inadempimento della controparte.

Ebbene, nel caso de quo non risulta contestato il titolo negoziale e la clausola risolutiva espressa ivi pattuita.

È stato, infatti, prodotto in atti il contratto con cui, in data 9 febbraio 2018, il sig. Parte\_1 e la sig.ra Parte\_1 hanno ceduto alla sig.ra Controparte\_1 le proprie quote di partecipazione del 50% nella società Parte\_3 per il corrispettivo di euro 250.000,00; ed in particolare, il sig. Parte\_1 ha ceduto l'intera sua quota del 40%, al prezzo convenuto di € 200.000,00, mentre la sig.ra Parte\_1 [...] ha ceduto solo la quota del 10% al prezzo convenuto di € 50.000,00.

Inoltre, è stato convenuto che tale importo di 250.000,00, dovesse essere corrisposto *“in 25 rate, senza interessi, di euro 10.000,00 ciascuna, con scadenza il 20 di ogni mese, a partire dalla prima che scadrà il 20 marzo 2018.....fino all'ultima che scadrà il 20 aprile 2020”*.

Le parti, inoltre, hanno espressamente pattuito che *“in caso di mancata effettuazione del pagamento in suo favore di tre rate consecutive ciascun singolo venditore potrà, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, invocare alternativamente o la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 C.c., esigendo l'immediato pagamento di tutte le rate, anche non scadute, oppure far valere la risoluzione di diritto del Contratto di Cessione ai sensi dell'art. 1456 C.c., mediante dichiarazione di volersi avvalere della Clausola Risolutiva da effettuarsi con modalità che assicurassero la prova della ricezione.....”*

Parte attorea ha dedotto l'inadempimento della convenuta all'obbligo di corrispondere il corrispettivo della cessione ed, in particolare, il mancato pagamento di tre rate consecutive



ossia, da ottobre a dicembre 2018, nonché di quelle successive ed ha depositato la comunicazione racc. A/R con avviso di ricevimento, con cui ha contestato tale inadempimento alla controparte ed ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

A fronte della allegazione, la convenuta **Controparte\_1** **non ha contestato la sussistenza del lamentato inadempimento**, limitandosi, tuttavia, a sostenere che il suddetto inadempimento sarebbe giustificato dalla gravissima esposizione debitoria della società scoperta dall'odierna convenuta solo successivamente alla sottoscrizione della cessione e taciuta dolosamente da parte attrice al momento della cessione.

Tale asserzione non viene suffragata da alcuna prova.

Non solo parte convenuta non ha dato prova del dolo o del raggiro degli odierni attori, ma anzi risulta documentalmente che parte convenuta avesse preso visione e conoscesse la situazione contabile e patrimoniale della società.

Infatti, nell'atto parte acquirente ha espressamente dichiarato, nell'art. 2 del contratto di trasferimento delle quote di cessione, di ben conoscere la situazione della società de qua: “*i libri contabili e obbligatori della predetta società sono regolarmente tenuti, così come è stato verificato da professionisti di fiducia della parte cessionaria*”, e al punto 5) “*..... la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza, per averlo verificato anche con professionisti di loro fiducia, della situazione patrimoniale e di bilancio della società, rinunciando all'allegazione di qualsiasi documentazione al riguardo, idonea anche a controllare la reale consistenza della società stessa e la valutazione delle partecipazioni sociali*”.

Invero, solo genericamente lamenta di non essere stata a conoscenza dell'indebito mancato riversamento delle tasse di soggiorno al Comune, senza specificare alcun dato di bilancio dal quale, ad esempio, risultasse una discrepanza tra i numeri comunicati delle permanenze e quelli registrati.

Nel caso di specie, con riferimento al contratto di cessione di quote, giova osservare, in punto di diritto, che costituisce oramai consolidato orientamento nella giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che la consistenza patrimoniale della società nell'ambito della cessione di quote od azioni di quest'ultima rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente.

Peraltro, in assenza di un'esplicita assunzione di garanzia sul valore delle quote e quindi sui dati del bilancio, la circostanza dedotta non ha alcun rilievo posto che la cessione ha

avuto ad oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.

Pertanto, le carenze o i vizi relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione di tale contratto solo se siano state fornite a tale riguardo dal cedente specifiche garanzie contrattuali, anche se non vi è bisogno che esse vengano così espressamente qualificate, sufficiente essendo che il rilascio della garanzia si evinca inequivocamente dal contratto (cfr. Cassazione civile sez. I, 29 agosto 1995, n. 9067; Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2007, n. 16031; Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 1996, n. 2843; Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 1996, n. 5773; Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26690).

Sicché, il vizio ed il difetto di qualità in relazione alla compravendita di partecipazioni sociali, essendo queste attributive di un insieme di diritti ed obblighi in relazione a una società, può attenere -in via generale- unicamente alla qualità dei diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire. Non può riguardare, invece, il suo valore economico in quanto esso non attiene all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, in grado di assumere rilievo giuridico, come detto, solo ove, in relazione alla consistenza economica della partecipazione, siano state previste esplicite garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, che renda annullabile il contratto.

In altre parole, le tutele apprestate dalla legge -sia nella fase genetica (vizi della volontà) sia in quella funzionale (ai fini dell'esatta e corretta esecuzione del contratto) - proteggono l'interesse del compratore rispetto a discrepanze che riguardano le partecipazioni compravendute, non il patrimonio sociale.

In sintesi, la giurisprudenza ammette che la cessione della quota attuata sul presupposto di una determinata consistenza patrimoniale della società, si possa inquadrare nell'ambito di un complesso regolamento negoziale, il quale abbia per oggetto non solo l'acquisizione di un generico status soci, ma anche ulteriori obblighi, a carico del cedente; tali obblighi possono per relationem essere collegati dalle parti, appunto, a una certa consistenza del patrimonio ovvero a determinate caratteristiche di beni sociali specificamente considerati, sino a rendere applicabile in via analogica le norme in tema di vendita, a condizione, come detto, che il cedente abbia, sul punto, assunto una specifica e dettagliata garanzia (cfr., Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2007, n. 16031 cit.).

Posto che la cessione delle partecipazioni sociali (che sono un bene complesso,

comprensivo anche di diritti e doveri patrimoniali ed amministrativi inerenti allo status di socio) ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta, i vizi relativi al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta solo solo se il cedente abbia fornito specifiche garanzie o nel caso di dolo del contraente.

In conclusione, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali suindicati, in caso di cessione di partecipazioni sociali, il cedente risponde solo se abbia assunto una specifica garanzia sul valore economico della partecipazione ceduta.

Tuttavia, nel caso in esame non risulta integrata detta ipotesi e va ribadita l'irrelevanza delle maggiori passività pregresse e delle minori attività scoperte dall'acquirente successivamente al perfezionamento del contratto di cessione di quote con conseguente perdita di valore delle stesse.

Ne consegue che il mancato pagamento della somma relativa alla cessione de qua non può in alcun modo ritenersi giustificato alla luce dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum.

Va, pertanto, accolta la domanda proposta di parte attrice della intervenuta risoluzione del contratto di cessione.

Stante l'effetto della risoluzione non è necessaria la richiesta sentenza ex art. 2932 c.c. posto che la retrocessione delle quote consegue alla risoluzione del contratto di cessione.

Deve essere accolta la domanda proposta da parte attrice di trattenere quanto versato dall'acquirente inadempiente a titolo di indennità secondo quanto pattuito nel contratto.

L'art. 1, infatti, prevede che "in caso di risoluzione del contratto in virtù della suddetta clausola risolutiva espressa, le somme versate dalle cessionarie resteranno acquisite alle parti cedenti a titolo di indennità, fatti salvi eventuali danni".

Si deve osservare che, a fronte della chiara pattuizione del contratto, alcuna specifica deduzione abbia prospettato parte convenuta in ordine all'eccessività della clausola che si configura come un risarcimento forfetario.

Invece, deve essere rigettata la domanda svolta da parte attrice per l'ulteriore risarcimento del danno, invero, neppure allegato.

**Sulla domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta:**

Quanto alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del contratto per cui è causa, proposta dalla convenuta **Controparte\_1** non merita accoglimento.

Come si è visto, nel contratto di cessione stipulato in data 09.02.2018 le parti hanno espressamente pattuito che *“in caso di mancata effettuazione del pagamento in suo favore di tre rate consecutive ciascun singolo venditore potrà, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, invocare alternativamente o la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 C.c., esigendo l’immediato pagamento di tutte le rate, anche non scadute, oppure far valere la risoluzione di diritto del Contratto di Cessione ai sensi dell’art. 1456 C.c., mediante dichiarazione di volersi avvalere della Clausola Risolutiva da effettuarsi con modalità che assicurassero la prova della ricezione, .....e le somme versate dalle cessionarie resteranno acquisite alle parti cedenti a titolo di indennità, fatti salvi eventuali danni.”*

Con Racc. A/R del 11.01.2019 con avvenuta ricezione, parte attrice ha comunicato a parte convenuta di avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.

Pertanto, la domanda riconvenzionale di parte convenuta in ordine alla restituzione delle somme pagate va rigettata; né risulta allegato il danno ulteriore di cui si chiede il risarcimento che, tra l’altro, deriverebbe da una condotta inadempiente dello stesso cessionario.

Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzioni disattesa, così provvede:

- 1)** in accoglimento parziale delle domande di **Parte\_1** e **Parte\_4**  
**RISOLVE** ex art. 1456 c.c. il contratto di cessione delle quote della [...] **Parte\_3** oggetto del Contratto per Notar **Persona\_1** Rep. N° 18508, Raccolta N° 5540 del 9 febbraio 2018 e precisamente, quanto al 40% del capitale sociale, ceduta da Sig. **Parte\_1** e quanto al 10% del capitale sociale, ceduta dalla Sig.ra **Parte\_1** ad **Controparte\_1** e per l’effetto dispone la restituzione delle quote da parte di **Controparte\_1** della quota pari al 40% a favore del sig.

*Parte\_1* e della quota pari al 10% a favore della sig.ra *Parte\_1* ;

**2) RIGETTA** la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte attrice;

**3) RIGETTA** la domanda riconvenzionale di parte convenuta;

**4) CONDANNA** la convenuta *Controparte\_1* alla refusione, in favore dei sigg. ri *Parte\_1* e *Parte\_1* , delle spese di lite, che liquida nelle spese di introduzione del giudizio e in €11.268 per onorari, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.07.2024.

Il Presidente

Dr. Giuseppe Di Salvo

Il Giudice estensore

Dr. Cristina Pigozzo